

事案

Aは、Y社に在職していたときに住宅資金としてY社などから借入れをしていたが、Aは交際費等の出費に充てるため、サラ金に多額の負債を負い破産申立てをする状況となっていた。

そのため、Y社からの借入れの際に連帯保証人となっている同僚に迷惑をかけないように、先に退職金や給与をY社から借り入れた残債務に充て相殺する意思表示をし、そして、Aは破産宣告を受けるに至った。



その後、破産管財人に選任されたXは、Aの意思表示は完全な自由意思に基づくものではなく全額払いの原則に違反し、他の破産債権者を害するため、Y社に対し退職金等を支払うよう訴えた。

争点・結論

争点	労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合においては、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することができるか。
結論	できる。

POINT

労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合において、同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同意を得てした相殺は賃金全額払の原則に違反するものとはいえない。

判旨

労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合においては、同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、同意を得てした相殺は右規定に違反するものとはいえないものと

解するのが相当である。もっとも、**賃金全額払の原則**の趣旨にかんがみると、**同意**が労働者の**自由な意思**に基づくものであるとの認定判断は、**厳格かつ慎重**に行われなければならないことはいうまでもないところである。

[……中略……]

Aは、Y社の担当者に対し右各借入金の残債務を退職金等で返済する手続を執ってくれるように**自発的に依頼**しており、本件委任状の作成、提出の過程においても**強要**にわたるような事情は全くうかがえず、右各清算処理手続が終了した後においてもY社の担当者の求めに異議なく応じ、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印をしているのである。

また、本件各借入金は、いずれも、借入れの際には抵当権の設定はされず、**低利かつ相当長期の分割弁済**の約定のもとにAが住宅資金として借り入れたものであり、特に、Y社借入金等については、従業員の**福利厚生**の観点から利子の一部をY社が負担する等の措置が執られるなど、Aの利益になっており、同人においても、右各借入金の性質および退職するときには退職金等によりその残債務を一括返済する旨の前記各約定を**十分認識**していたことがうかがえるのである。

右の諸点に照らすと、本件相殺におけるAの**同意**は、同人の**自由な意思**に基づいてされたものであると認めるに足りる**合理的な理由が客観的に存在**していたものというべきである。

解 説

賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものですが、この判例では、労働者の自由な意思に基づき相殺に同意した場合においては、例外的に相殺を認めています。ただし、その同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、**厳格かつ慎重**に行われなければならないこととされています。

確認問題

Q 最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反するものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。(H18-2B)